

1500270-28.2022.8.26.0632

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Marcela Corrêa Dias de Souza

Comarca: Urânia

Foro: Foro de Urânia

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 13/12/2022

... prática de crime contra a saúde pública na modalidade de tráfico de entorpecentes por asseverarem que a substância tóxica foi encontrada em poder daquele. A presunção, ao contrário, é idoneidade dessas testemunhas, ainda mais quando seus depoimentos são seguros e uniformes desde a fase inquisitorial e não há qualquer razão concreta de suspeição. (RT.614/2756). No mesmo sentido, TJMG: ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Urânia

Foro de Urânia

Vara Única

Avenida Barão do Rio Branco, 818, Urania-SP - cep 15760-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500270-28.2022.8.26.0632 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500270-28.2022.8.26.0632

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2275775/2022 - 01º

D.P. JALES, 27940216 - 01º D.P. JALES, 2275775 - 01º D.P. JALES, 2275775 -

DEL.POL.URANIA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCOS NUNES DA SILVA

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Marcela Corrêa Dias de Souza

Vistos.

MARCOS NUNES DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público como incurso nos artigo 155, §1º, do Código Penal, e no artigo 157, §2º, inciso VII, do Código Penal, em concurso material (artigo 69 do mesmo diploma normativo), pela prática dos fatos delituosos assim narrados na denúncia:

"Consta do incluso inquérito policial que, no dia 08 de outubro de 2022, por volta de 20h45min (repouso noturno), na residência localizada na Avenida Presidente Kenedy, nº 1219, Nossa Senhora de Fátima, nesta cidade e Comarca de Urânia/SP, o denunciado MARCOS NUNES DA SILVA, vulgo "Marquinho do Guarda-Chuva", qualificado às fls. 06 e 34/35, subtraiu, para si, uma bolsa, avaliada em 60,00 (fl. 74), além da quantia de R\$ 50,00 (entre cédulas e moedas), pertencentes à vítima Maria de Lourdes Furtado da Silva.

Consta, ainda, do incluso inquérito policial que, no dia 08 de outubro de 2022, por

volta de 21h00min, na residência localizada na Avenida Presidente Kenedy, nº 2063, Nossa Senhora de Fátima, nesta cidade e Comarca de Urânia/SP, o denunciado MARCOS NUNES DA SILVA, vulgo "Marquinho do Guarda-Chuva", qualificado às fls. 06 e 34/35, subtraiu, para si, mediante grave ameaça exercida com uma faca, fios de extensão, avaliados em R\$ 30,95 (fl. 74), pertencentes à vítima Franciele Keila Torquato dos Santos.

Segundo o apurado, o denunciado MARCOS NUNES DA SILVA, vulgo "Marquinho do Guarda-Chuva", ingressou na residência de Maria de Lourdes Furtado da Silva, de onde subtraiu uma bolsa e aproximadamente R\$ 50,00 em moeda corrente (entre cédulas e moedas).

Após deixar o local, o denunciado ingressou na residência de Franciele Keila Torquato dos Santos, tendo se dirigido até o quartinho dos fundos e separado alguns fios de extensão, que colocou no chão. Ao ser surpreendido pela ofendida, apontou uma faca em direção a Franciele e disse que a mataria e, em ato contínuo, apoderou-se dos fios, pulou o muro e evadiu-se do local.

A Polícia Militar foi acionada e realizou a prisão em flagrante de MARCOS, que já havia sido detido por populares, localizando consigo parte do dinheiro subtraído de Maria.

A faca foi devidamente apreendida (fl. 16) e submetida a exame pericial, que constatou o seu potencial ofensivo (fls. 75/78)."

O denunciado foi preso em flagrante (fls. 01), sendo a prisão convertida em preventiva (fls. 49/50).

A denúncia foi oferecida em 13 de outubro de 2022 (fls. 82/85), e recebida em 14 de outubro de 2022, oportunidade em que a prisão preventiva foi mantida.

O acusado foi citado (fls. 97) e apresentou resposta à acusação (fls. 103/113).

Houve a ratificação do recebimento da denúncia, bem como foi designada audiência de Instrução e Julgamento (fls. 121/123 e fls. 132/135).

Em audiência, foram ouvidas as vítimas e as testemunhas arroladas pelas partes, bem como o acusado foi interrogado (fls. 190/191)

Na fase do artigo 402 do Código de Processo Penal, a defesa requereu a instauração de insanidade mental, cujo pedido foi indeferido (fls. 190/191)

Encerrada a instrução, as partes apresentaram alegações finais.

O Ministério Público requereu a condenação do réu, nos moldes preconizados na denúncia. Sustentou que as declarações das vítimas estão em sintonia com os demais elementos de prova, razão pela qual não é possível desacreditar de sua narrativa. Salientou que as provas são firmes e suficientes a embasar o decreto condenatório. Pugnou pela procedência da ação penal.

A defesa, por sua vez, afirmou que não há comprovação da materialidade delitiva em relação aos crimes de furto e de roubo, pois os objetos subtraídos não foram encontrados na posse do acusado. Disse que sequer se sabe se esses objetos existem. mencionou que apenas a vítima viu o réu em um dos cômodos dos fundos, não sabendo se o réu teria levado os fios. afirmou que, em relação ao crime de furto, a vítima não viu o réu no interior do imóvel. Pugnou pela causa de aumento de pena em relação ao crime de roubo, pois não ocorreu a subtração de veículo automotor. Requereu a improcedência da ação penal. Subsidiariamente, requereu o afastamento do concurso material, com a aplicação da continuidade delitiva (fls. 207/215).

É, em síntese, o relatório. Fundamento e decido.

Trata-se de ação penal pública promovida pelo Ministério Público visando a condenação do acusado Marcos Nunes da Silva nas sanções do crime previsto nos artigos 155, §1º, do Código Penal, e no artigo 157, §2º, inciso VII, do Código Penal, em concurso material (artigo 69 do mesmo diploma normativo).

A pretensão punitiva deve ser julgada procedente.

A materialidade dos delitos está perfeitamente demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 08/10), auto de exibição, apreensão e entrega (fls. 15 e 16), fotografia do instrumento utilizado (fls. 30), laudo pericial (fls. 75/78), bem como pelas demais provas produzidas no decorrer da instrução processual.

A autoria também é incontroversa.

O acusado Marcos Nunes da Silva, ao ser interrogado em solo policial (fls.06), disse que "não praticou os crimes e que tudo não passa de uma injustiça, pois estava em casa no momento dos crimes."

Em juízo, disse que já foi preso anteriormente. Afirmou que não entrou na residência da vítima Maria de Lourdes, pois estava em casa. Narrou que já houve vários crimes na cidade cuja autoria lhe foi imputada em momento que estava em casa. Não entrou na residência da Franciele. Não ameaçou Franciele. Contou que saiu de casa e foi na casa de sua irmã, a qual disse que havia pessoas atrás dele em razão de um furto. Mencionou que vários populares abordaram-no, alegando ser o interrogado o autor do furto. Alegou que foi abordado próximo ao Centro de Lazer por populares, que o agrediram, lesionando-o. Mencionou que não ameaçou a Franciele com faca. Disse que foi agredido pelo policial militar.

A vítima Franciele Keila Torquato dos Santos, na fase de inquérito policial (fls. 04), disse que: " Na noite de ontem, por volta das 21h00, ao chegar em sua casa, constatou que um quartinho dos fundos estava com a porta aberta e com uns fios de extensão jogados no chão. Naquele exato instante, o indiciado, que conhece de vista por morar próximo de sua casa, saiu do quartinho e lhe apontou uma faca, dizendo que iria matar a declarante, a qual começou a gritar. Ato contínuo, o indiciado evadiu-se da casa ao pular os muros do fundo, levando com ele os fios de extensão. Em seguida, a vizinha LOURDES, ao ouvir os gritos da declarante, lá compareceu e informou que o indiciado havia furtado quantia em dinheiro da bolsa do marido dela, que estava em uma varada nos fundos da casa, sendo que pelo que notaram ele furtou a casa da vizinha para, em seguida, ingressar na casa da declarante. A declarante acionou a Polícia Militar e informou que o criminoso era MARCOS, que passou a diligenciar e acabou localizando e detendo o indiciado, o qual é bastante conhecido dos meios policiais e já não estava mais na posse dos fios, mas foi encontrado com ele alguma quantia em moedas. A faca foi depois encontrada próximo do quartinho e pelo que notou o indiciado a dispensou na fuga após ameaçar a declarante. Entregou a faca aos policiais, sendo que o objeto pertence a declarante e estava em um balcão próximo do quartinho, local de onde o indiciado pegou a faca para usá-la no crime. "

Em juízo, declarou que o acusado subtraiu fios de extensão de sua residência. Afirmou que chegou à casa e viu que a porta do quartinho dos fundos estava aberta e havia vários fios no chão. Narrou que o acusado saiu de dentro do quartinho com uma faca na mão dizendo que a mataria, momento em que começou a gritar e saiu correndo para a frente da residência e o acusado saiu pelos fundos levando os fios. Contou que já conhecia o acusado. Confirmou que era ele quem estava na sua residência, pois ficou de frente com ele. Relatou que os vizinhos escutaram-na gritar e logo já

ligou para policia. Disse que a Dona Lourdes escutou os gritos e relatou que havia sido furtada. O acusado furtou dinheiro da vítima Maria e o dinheiro estaria dentro da bolsa, acredita que no quarto. Expôs que os policiais encontraram a faca próxima ao quartinho. Mencionou que não foram os vizinhos que detiveram o acusado. Depois que o acusado fugiu, a população conseguiu segurar o acusado junto com a viatura. Afirmou que, quando encontrou com o indivíduo dentro de sua casa, o ambiente estava claro. Não conseguiu mais achar o fio em sua residência. Os muros da sua residência são baixos.

A vítima Maria de Lourdes Furtado da Silva, em solo policial (fls. 05), disse que: "Na noite de ontem, por volta das 20h45min, estava na casa de uma vizinha quando, ao chegar em casa, seu marido CÍCERO, ao sair do banho, indagou-lhe se havia mexido na bolsa dele, que estava em uma varanda da casa. A declarante disse que não havia mexido em nada e constatou que os objetos que estavam na bolsa de seu marido estavam todos remexidos, quando então notaram que alguém havia entrado na casa e subtraído a quantia aproximada de cinquenta reais, dentre cédulas e moedas, que estavam na bolsa. Logo em seguida, a declarante e seu marido ouviram gritos da vizinha FRANCIELE e imediatamente foram até a casa dela, quando esta avisou que o indiciado Marquinhos, conhecido da declarante por residir nas proximidades, havia entrado na casa da vizinha e subtraído, mediante ameaça com uma faca, fios de extensão do quartinho dos fundos da residência dela. Aduz que tudo indica que o indiciado foi quem entrou na casa da declarante pelo portão da frente, que estava aberto, e furtou o dinheiro da bolsa, já que ele em seguida assaltou a residência de FRANCIELE, sendo ele bastante conhecido dos meios policiais. Parte das moedas que foram subtraídas foi encontrada com o indiciado e entregue à declarante."

Em juízo, disse que não viu o acusado entrando na sua residência. Sempre deixa as luzes de casa apagadas. Estava na vizinha e, quando voltou, estava bagunçado. Poucos instantes depois, ouviram o grito da Franciele. Disse que foram na residência da vizinha. Seu marido perguntou para ela se havia mexido na bolsa dele, o que negou. A bolsa estava toda revirada. O acusado, ao ver seu marido saindo do banheiro, correu e deixou o chinelo no local. O acusado levou o dinheiro, mas somente foram encontradas com o acusado as moedas que estavam na bolsinha. A vítima Franciele comentou que o acusado a ameaçou com uma faca. Não sabe o que foi subtraído da casa da Franciele. Não conhecia o acusado. Apenas parte do dinheiro foi devolvida. Afirmou que mora próximo da Franciele. Após os fatos, o acusado se escondeu e ouviu dizer que somente foi encontrado por volta de 02h00. Narrou que não visualizou o Marcos em sua casa, mas apenas sua vizinha.

A testemunha Marcos Rogério Taqueto, policial militar, na fase extrajudicial, a fls. 02, disse que: "Na data de ontem, por volta das 21h20, o depoente, que é policial militar, estava de serviço na cidade de Urânia com o também policial militar Scapin, quando foram avisados via COPOM dos crimes de furto ocorrido na casa de MARIA e do roubo praticado logo em seguida na casa de FRANCIELE, vítimas estas que são vizinhas. Segundo apuraram, MARCOS NUNES DA SILVA, vulgo "Marquinhos do guarda-chuva", havia entrado na casa de MARIA e subtraído quantia em dinheiro, dentre cédulas e moedas, da bolsa do marido dela, que estava nos fundos da casa, tendo logo em seguida o indiciado adentrado na residência de FRANCIELE e subtraído fios de extensão de um quartinho nos fundos, mediante ameaça contra vítima com o uso de uma faca. O depoente e demais policiais, por já conhecerem o indiciado pela prática de furtos, saíram em diligência e o encontraram distante cerca de 300 metros das casas das vítimas, estando ele já detido por populares, os quais, inclusive, usaram de força física para detê-lo, resultando da detenção dos populares algumas escoriações nos braços e costas do indiciado. Com o indiciado foi encontrada a quantia de R\$-4,95 (quatro reais e noventa e cinco centavos). Não encontraram na posse do indiciado os fios subtraídos. O indiciado negou a prática dos referidos crimes, mas foi apontado sem sombra de dúvidas por FRANCIELE como o autor do roubo, uma vez que ela o conhece do bairro. FRANCIELE entregou-lhes a faca utilizada no crime e que o indiciado havia dispensado no chão após o fato, sendo

que o instrumento pertence à referida vítima. Deram voz de prisão e conduziram o indiciado até esta Unidade Policial.

Em juízo, disse que, a princípio, quem acionou a polícia militar foi a vítima Maria, a qual relatou que estava de frente à casa dela e o marido tomando banho. Esclareceu que o marido, logo que saiu do banheiro, notou que haviam revirado as coisas dele e sentiu falta de algum dinheiro, mas não viu quem foi. Ele chamou a vítima para perguntar se teria sido ela, momento que ouviu os gritos da vizinha, a vítima Franciele. A Franciele relatou que viu quem teria pulado na sua casa e ouviu um barulho no quartinho do fundo e, ao verificar, viu que o acusado havia retirado uns fios para fora. Assim que o acusado viu a vítima, puxou uma faca para ela. Como a vítima gritou, o acusado correu. Disse que demorou um bom tempo para achar o acusado. Após, receberam a informação de que vários populares teriam encontrado o acusado, na Rua Getúlio Vargas. Chegando ao local, fizeram buscas no acusado e acharam apenas algumas moedas. Afirmou que o acusado foi conduzido a Jales, onde negou os fatos. Disse que os fios não foram encontrados com o acusado e as moedas que foram encontradas eram da carteira do marido de Maria. Expôs que já conhecia Marcos dos meios policiais e todos os dias havia reclamação de que ele entrava em duas a três casas toda noite. Tem conhecimento de que o acusado foi preso por crime patrimonial. Esclareceu que o acusado correu e deixou a faca na casa da Franciele. Contou que o acusado foi localizado aproximadamente há 100 metros do local dos fatos. Levou mais de horas para encontrá-lo. Era comum o acusado se esconder em uma tubulação de esgoto debaixo da linha férrea após os furtos. Disse que a população passou procurar o acusado, pois já estava revoltada e que todos os dias ocorriam furtos, sabendo que a autoria era do acusado. O acusado foi visto várias vezes entrando e saindo das casas.

A testemunha Alexander Augusto Bigotto Scapin, policial militar, na fase extrajudicial, a fls. 03, disse que: "é policial militar e na data de ontem, por volta das 21h20, estava de serviço na cidade de Urânia com o também policial militar Taqueto, quando foram avisados via COPOM dos crimes de furto ocorrido na casa de MARIA e do roubo praticado logo em seguida na casa de FRANCIELE, imóveis estes vizinhos. Segundo apuraram no local, MARCOS NUNES DA SILVA, vulgo "Marquinhos do guarda-chuva", havia entrado na casa de MARIA pelo portão da frente e subtraído quantia em dinheiro, dentre cédulas e moedas, da bolsa do marido dela, que estava nos fundos da casa, tendo logo em seguida o indiciado adentrado na residência de FRANCIELE e subtraído fios de extensão de um quartinho nos fundos, mediante ameaça contra vítima com o uso de uma faca. Por já conhecerem o indiciado pela prática de furtos, saíram em diligência e o encontraram distante cerca de 300 metros das casas das vítimas, estando ele já detido por populares, os quais, inclusive, usaram de força física para detê-lo, resultando da referida detenção algumas escoriações nos braços e costas do indiciado. Com o indiciado foi encontrada a quantia de R\$-4,95 (quatro reais e noventa e cinco centavos). Não encontraram na posse do indiciado os fios subtraídos. O indiciado negou a prática dos referidos crimes, mas foi apontado sem sombra de dúvidas por FRANCIELE como o autor do roubo, uma vez que ela o conhece do bairro. FRANCIELE entregou-lhes a faca utilizada no crime e que o indiciado havia dispensado no chão após o fato, sendo que o instrumento pertence à referida vítima. Deram voz de prisão e conduziram o indiciado até esta Unidade Policial. "

Em juízo, disse que se recorda dos fatos. Foram solicitados por conta de um furto e fizeram contato na casa da vítima Maria, que disse que teriam sido furtadas algumas moedas dela. Contou que, logo em seguida, a Franciele também os procurou, alegando que teria sido vítima de roubo mediante ameaça de faca, bem como que ela conhecia o autor, que era o "Marquinhos do guarda-chuva". Diante dessas informações, iniciaram as diligências em procura do acusado, pois conheciam os locais que ele costumava frequentar. Mencionou que demorou algum tempo e foram informados que populares haviam detido o acusado. Se deslocaram até o local e os populares se evadiram do local. Fizeram a revista pessoal do acusado e encontram algumas moedas no bolso

dele. O acusado estava com alguma escoriações, nos braços e costas, que possivelmente devem ser em decorrência da abordagem pelos populares, mas não conseguiram identificar. Disse que deram voz de prisão ao acusado e o conduziram à Delegacia. Recolheram a faca na casa da vítima. Aduziu que o acusado usou a faca para ameaçar a vítima Franciele. Segundo Franciele, o acusado correu e deixou a arma branca no local. Afirmou que já conhecia o acusado dos meio policiais pela prática de furtos e de roubo. Relatou que a localização do acusado não demorou muito, mas não se recorda o tempo certo. Contou que estavam em três viaturas diligenciando. Narrou que a população já estava cansada, pois toda semana reclamavam do acusado e sabiam que era ele quem entrava nos fundos das casas. O acusado tem o modus operandi de adentrar nos fundos dos quintais. Mencionou que a população se revoltou e havia bastante populares o procurando o acusado na via pública.

A informante de juízo, Lúcia Nunes Chaves da Silva, ouvida apenas em juízo, disse que é mãe do acusado. O acusado tem deficiência e já estudou na APAE. Não tem conhecimento de que o filho entrava na casa de terceiros para cometer furtos, mas só de ouvir dizer. Disse que não sabe se o acusado tem vícios e é pessoa boa e toma remédios. Não sabe onde o filho estava na data dos fatos, pois ele havia saído. Contou que o acusado não tem uma vida autônoma, pois ela é quem saca o benefício previdenciário dele. O acusado sai para rua sozinho e não chegou à casa com nenhum objeto que desconhece a origem.

O informante do juízo, João Caetano da Silva, ouvido apenas em juízo, disse que é pai do acusado. Não ficou sabendo se seu filho trouxe algum objeto para sua casa, mas apenas ouve o povo falar. Mencionou que seu filho é doente e não para em casa. Não sabe dizer o que o acusado fazia na rua.

Eis as provas coligidas aos autos.

Dispõe o artigo 157 do Código Penal ser crime a conduta do agente que "subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência"

Segundo ensina a abalizada doutrina,

[...] o roubo é classificado doutrinariamente como crime complexo, pois resulta da fusão de dois outros delitos. Seu ponto de partida é o crime de furto, ao qual o legislador agregou elementares, relativas ao modo de execução, que o tornam especialmente mais grave (...) O núcleo do tipo é "subtrair", que equivale a retirar algo de alguém, invertendo o título da posse do bem. (...) Mas no roubo, ao contrário do furto, a subtração se reveste de maior gravidade. O delito foi mais severamente apenado em decorrência dos seus meios de execução, capazes de facilitar a prática do crime, sem prejuízo de causar maiores danos à vítima e à coletividade. Tais meios de execução consistem, nos termos do art. 157, caput, do Código Penal, em: (a)grave ameaça; (b)violência à pessoa; e (c)qualquer meio que reduza a vítima à impossibilidade de resistência. Ressalte-se que no roubo próprio o constrangimento à vítima, mediante grave ameaça ou violência (própria ou imprópria) à pessoa, é empregado no início ou simultaneamente à subtração da coisa alheia móvel, ou seja, antes ou durante a retirada do bem. Deveras, encerrada a subtração, a utilização de grave ameaça ou violência (própria) à pessoa configurará o delito de roubo impróprio (CP, art. 157, § 1.º)".

Já delito de furto, na modalidade simples ou qualificada, exige o dolo do agente, consubstanciado na vontade consciente de apoderar-se definitivamente, para si ou para outrem, de coisa alheia móvel, assim considerada como aquela que não pertence ao agente que pratica a subtração, sem se utilizar de violência ou grave ameaça.

Ademais, adotada a teoria da amotio pelos Tribunais Superiores, tem-se que para a consumação dos crimes de roubo e de furto não se mostra necessário que o agente tenha a posse mansa e pacífica da res furtiva, na forma prevista pela Súmula 582 do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 582: Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. .

No caso em questão, ambos os crimes restaram configurados.

Com efeito, a vítima Maria de Lourdes Furtado da Silva relatou que seu marido constatou que os objetos que estavam na bolsa estavam revirados e notou que alguém havia adentrado em sua residência e subtraído a quantia em dinheiro. Narrou que ouviu gritos de sua vizinha Francieli, a qual relatou que o acusado havia adentrado à residência vizinha e subtraído fios de extensão, mediante ameaça com arma branca (faca). Ressaltou que parte do dinheiro subtraído foi encontrado com o acusado, sendo-lhe restituído.

Por sua vez, a vítima Francieli Keila Torquato dos Santos disse que, ao chegar à casa, se deparou com o acusado no "quartinho dos fundos", quando, então, o acusado apoderou-se de uma faca e fez ameaças de morte. Afirmou que começou a gritar e o acusado evadiu-se do local, levando com ele os fios de extensão. Disse que reconheceu o acusado como autor do roubo e que já o conhecia.

Nesse ponto, cabe registrar que não constam dos autos quaisquer motivos para não se atribuir credibilidade ao relato das vítimas, pois não se comprovou que estas teriam qualquer motivo para imputar falsamente tal conduta ao acusado. Outrossim, a palavra da vítima e sua relevância para a condenação são sempre destacadas na jurisprudência:

Ressalto que não há que se por em dúvida a palavra da vítima que, a todas as luzes, não tinha nenhum interesse em falsamente acusar uma pessoa inocente. Certo que não se deve conferir à vítima infalibilidade que não lhe é própria. Como qualquer pessoa, pelo simples fato de pertencer à espécie humana, também está sujeita a erro e de fato, tanto pelas causas lógicas (falta de atenção, de memória, etc.) quanto pelas causas morais (vaidade, interesse, preguiça, etc.), ou ainda pelas paixões, inclusive pela Justiça, muitas vezes se engana, tomando o falso como verdadeiro. Por isso que o Juiz, ao formar a sua convicção, há de buscar na evidência a clareza que, no contingente plano terreno, ilumina a verdade. Assim, se não há prova de que tenha sido a vontade da vítima influenciada por outro motivo que não o de dizer a verdade, e não se vislumbra nos autos nenhum contra-indício que ponha em dúvida a sinceridade dos seus relatos, que se apresentam em conformidade com os demais elementos de convicção, forçoso é admitir a sua palavra, pela certeza que exprime, como suficiente à formulação de um seguro juízo de convicção. (Apelação nº 0002480-90.2008.8.26.0156 3ª Câmara Criminal Extraordinária do Tribunal de Justiça de São Paulo Relator Silmar Fernandes - julgado em 10/04/2014).

"Em termos de prova convincente, a palavra da vítima, evidentemente, prepondera sobre a do réu. Esta preponderância resulta do fato de que uma pessoa, sem desvios de personalidade, nunca irá acusar desconhecido da prática de um delito, quando isto não ocorreu. E quem é acusado, em geral, procura fugir da responsabilidade de seu ato. Portanto, tratando-se de pessoa idônea, sem qualquer animosidade específica contra o agente, não se poderá imaginar que ela vá mentir em Juízo e acusar um inocente (TJRS - AC n.º 70014908057- 7ª Câmara Criminal - Rel. Des. Sylvio Baptista Neto - j. 22/06/2006).

Não obstante, os relatos das vítimas foram corroborados pelos demais elementos

probatórios ameadados nos autos.

Os policiais militares disseram que foram notificados da prática de furto na residência das vítimas praticados pelo acusado. Narraram que encontraram o acusado em local próximo da residência das vítimas, e que ele havia sido detido por populares. Mencionaram que, com o acusado, foi encontrada certa quantia em dinheiro, mas não os fios subtraídos. Afirmaram que a vítima Francieli reconheceu o acusado como sendo o autor do crime de roubo.

Neste ponto, saliente-se que o depoimento do policial é merecedor de confiança, como de resto qualquer outro depoimento, até que se prove o contrário. E, no contexto probatório apresentado nos autos, nada há para lhe retirar o crédito de que seja merecedor.

HUGO NIGRO MAZZILLI, de forma lapidar, assim se expressou sobre o testemunho de policiais:

Não merece o depoimento dos policiais uma eiva abstrata e genérica de suspeição. Se o Estado encarrega seus agentes do grave munus de defender a coletividade contra o crime, se os arma, se lhes dá poder de polícia, se lhes atribui a investigação de crimes e até o direito de prender pessoas e apreender bens, seria rematado contra-senso recusar-lhes a priori qualquer crédito ao seu depoimento, apenas porque são policiais. Ora, seu testemunho há de ser aferido no contexto instrutório, no seu todo, e se, longe de desmentido pela instrução, for com esta coerente, razão não há para recusá-lo (RT, 417:94). Ou mais, seria indesculpável dislate obrigar os policiais a combaterem o crime e, depois, negar validade a seu subsequente depoimento. (in QUESTÕES CRIMINAIS CONTROVERTIDAS, Saraiva, 1999, pág. 776).

Nesse sentido, também se posiciona a jurisprudência pátria:

Não se pode presumir em policiais ouvidos como testemunhas a intenção de incriminar falsamente o acusado da prática de crime contra a saúde pública na modalidade de tráfico de entorpecentes por asseverarem que a substância tóxica foi encontrada em poder daquele. A presunção, ao contrário, é idoneidade dessas testemunhas, ainda mais quando seus depoimentos são seguros e uniformes desde a fase inquisitorial e não há qualquer razão concreta de suspeição. (RT.614/2756). No mesmo sentido, TJMG: RT. 444/406, 604/407; TJRJ: RT.595/423 etc.

Apelação do Ministério Público - Réus denunciados por furto duplamente qualificado tentado e corrupção ativa, em concurso material - Absolvição na instância anterior - Autoria e materialidade bem comprovadas, entanto - Palavras coerentes e uniformes da vítima - Depoimentos dos agentes policiais harmônicos desde a fase inquisitiva - Condenações de rigor - Prescrição em concreto da pretensão punitiva que se reconhece de ofício, todavia - Inteligência do art. 107, IV, c/c os arts. 109, V e 119 do CP - Recurso ministerial provido, reconhecida, de ofício, a extinção da punibilidade. (TJSP; Apelação 0019026-50.2011.8.26.0405; Relator (a): Ivan Sartori; Órgão Julgador: 12ª Câmara Criminal Extraordinária; Foro de Osasco - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 31/08/2017; Data de Registro: 01/09/2017)

APELAÇÃO CRIMINAL - CORRUPÇÃO ATIVA - CONDENAÇÃO IMPOSTA - RECURSO DEFENSIVO EM BUSCA DA ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - OS POLICIAIS CONFIRMARAM OS FATOS COM RELATOS COERENTES ENTRE SI - NEGATIVA ISOLADA DO RÉU - CONDENAÇÃO MANTIDA - PENAS APLICADAS NOS MÍNIMOS LEGAIS - RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Apelação 0005382-56.2011.8.26.0238; Relator (a): Euvaldo Chaib; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Ibiúna - 2ª Vara; Data do Julgamento: 15/08/2017; Data de Registro: 17/08/2017)"

Não bastasse, em nenhum momento, seja na fase policial ou em juízo, o acusado trouxe aos autos quaisquer elementos probatórios que pudessem ser utilizados para

desmerecer o relato prestado ou que pudessem indicar que os policiais tinham motivos para imputar falsamente ao acusado crime que não cometeu.

É dos autos que o acusado é conhecido dos meios policiais pela prática de crimes patrimoniais, tanto que foi procurado e detido pelos próprios populares logo após a prática dos crimes a ele imputados.

Reitere-se que o acusado foi preso em local próximo à residência das vítimas, bem como a vítima Francieli reconheceu o acusado como sendo autor do crime de roubo, afirmando que já o conhecia anteriormente.

Anote-se, ademais, que houve a efetiva apreensão de parte do dinheiro subtraído juntamente com o acusado, conforme pode-se constatar do auto de exibição e apreensão (fls. 15).

Ademais, os policiais militares relataram que os populares não mais suportavam os diversos crimes patrimoniais praticado pelo acusado com o mesmo modus operandi (entrando e saindo nos fundos das residências).

Ressalta-se, ainda, que o acusado relatou em solo policial que estaria em sua residência no momento dos crimes patrimoniais. Todavia, a própria genitora do acusado relatou que não sabia onde o acusado estava no momento dos fatos, pois ele havia saído de casa.

Desse modo, embora o acusado tenha negado a prática das condutas descritas na denúncia, quando confrontada com as demais provas produzidas, desfalece a negativa ante sua fragilidade, pois não encontra respaldo nas demais provas amealhadas aos autos, evidenciando, sobremaneira, tratar-se de um subterfúgio lançado para elidir os rigores da lei.

Destarte, considerando que o crime de furto foi praticado durante o repouso noturno, em que há maior possibilidade de êxito na empreitada criminoso em razão da menor vigilância do bem, há que incidir a majorante prevista no artigo 155, §1º, do Código Penal, anotando-se que "a causa especial de aumento de pena do furto cometido durante o repouso noturno pode se configurar mesmo quando o crime é cometido em estabelecimento comercial ou residência desabitada, sendo indiferente o fato de a vítima estar, ou não, efetivamente repousando". (STJ, HC 191.300/MG, rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, j. 12.06.2012).

No mais, a majorante prevista no artigo 157, parágrafo 2º, inciso VII, do Código Penal também está presente em relação ao crime de roubo, uma vez o acusado valeu-se de arma branca (faca) para ameaçar a vítima para realizar a subtração.

Por fim, incabível a aplicação do princípio da insignificância no caso em análise.

De acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, para aplicação do princípio da insignificância, necessária a presença da "[i] ofensividade mínima da conduta do agente; [ii] ausência de periculosidade social da ação; [iii] reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente, e [iv] inexpressividade da lesão jurídica provocada" (RHC nº 103552, Segunda Turma, J. 01.06.2010. Relator: Ministro Eros Grau). A Suprema Corte ressaltou que, para a aplicação deste princípio, todos os requisitos devem estar presentes. Ausente qualquer um deles, o fato será considerado típico.

Com efeito, no tocante ao crime de furto, ainda que o objeto subtraído seja de pequeno valor (aproximadamente R\$ 50,00), certo é que o acusado possui outros envolvimento com crimes patrimoniais, não sendo recomendável a aplicação do princípio da insignificância, sob pena de, à toda evidência, incentivar a prática reiterada de furtos de pequeno valor.

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO SIMPLES CONSUMADO E FURTO SIMPLES TENTADO. RÉU MULTIRREINCIDENTE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ATIPICIDADE MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O princípio da insignificância propõe se excluam do âmbito de incidência do Direito Penal situações em que a ofensa concretamente perpetrada seja incapaz de atingir de modo intolerável o bem jurídico protegido. Porém, a aplicação do mencionado postulado não é irrestrita, sendo imperiosa, na análise do relevo material da conduta, a presença de certos vetores, tais como (a) mínima ofensividade da conduta, (b) ausência de periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada. 2. Na espécie, não há como reconhecer o reduzido grau de reprovabilidade ou a mínima ofensividade da conduta, de forma viabilizar a aplicação do princípio da bagatela, pois, independentemente do valor atribuído aos bens subtraídos - R\$ 142,32 (cento e quarenta e dois reais e trinta e dois centavos) -, extrai-se dos autos a habitualidade delitiva do acusado, esclarecendo o colegiado local, a propósito, que o denunciado é "multirreincidente em crimes contra o patrimônio e porta péssimos antecedentes" (e-STJ fl. 114). Ordem denegada. (STJ, HC 388441/SC, 6º Turma, Relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, julgado em 20/04/2017, DJE 28/04/2017)

Igualmente, são os julgados do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

APELAÇÃO. Furto simples. Recurso defensivo. Insuficiência probatória. Inocorrência. Autoria e materialidade suficientemente demonstradas. Palavra da vítima que merece credibilidade. Pleito de reconhecimento da atipicidade da conduta em razão da aplicação do princípio da insignificância. Não cabimento. Acusado que é multirreincidente específico e ostenta maus antecedentes em crimes patrimoniais. Reprovabilidade da conduta demonstrada. Condenação mantida. Dosimetria. Exasperação da pena-base em 1/3 em razão dos maus antecedentes do acusado. Aumento que levou em conta certidões em duplicidade e condenações de longa data. Pena-base reduzida. Majoração da pena em 1/2 em razão da dupla reincidência do acusado. Alteração da fração de aumento, em observância ao princípio da proporcionalidade. Pena redimensionada. Regime semiaberto bem fixado, tendo em vista as circunstâncias pessoais do apelante. Recurso parcialmente provido (TJSP; Apelação nº 0003779-23.2015.8.26.0491, 16ª Câmara de Direito Criminal, Relator: Leme Garcia, julgado em 19/03/2019, Data de Publicação: 19/03/2019)

Apelação da Defesa - Furtos praticados em continuidade delitiva - Provas suficientes à condenação - Prisão em flagrante em poder dos bens subtraídos - Confissão judicial do acusado - Consistentes depoimentos dos representantes das vítimas e dos policiais militares - Inaplicabilidade do princípio da insignificância - Conduta de agente multirreincidente específico que não pode ser considerada irrelevante - Estado de necessidade não comprovado - Inviabilidade de se reconhecer a mencionada causa excludente de ilicitude - Condenações mantidas - Pena-base corretamente fixada no mínimo legal - Circunstâncias agravante da reincidência e atenuante da confissão espontânea, bem reconhecidas - Fixação de regime prisional mais brando - Pedido prejudicado em razão do provimento do recurso da acusação - Recurso de apelação desprovido. Apelação da Justiça Pública - Pretensão ao afastamento da compensação integral entre a circunstância agravante da reincidência e a circunstância atenuante da confissão espontânea - Multirreincidência específica do acusado que demonstra a maior gravidade da conduta - Necessário maior rigor no momento da fixação da pena - Obediência aos princípios da individualização das penas e da proporcionalidade - Compensação parcial mais adequada à hipótese dos autos - Precedentes do STJ - Fixação de regime prisional fechado - Antecedentes do acusado a demonstrar personalidade deturpada - Condenações anteriores que não bastaram a que se emendasse - Necessidade de imposição do regime prisional mais gravoso - Decorrido o prazo para eventual

oposição de embargos de declaração e infringentes, expeça-se mandado de prisão - Recurso de apelação provido, com determinação. (TJSP; Apelação nº 0000412-57.2017.8.26.0608, 3ª Câmara de Direito Criminal, Relator: Cesar Augusto Andrade de Castro, julgado em 21/06/2018, Data de Publicação: 07/03/2019)

Outrossim, não se aplica o princípio da insignificância ao crime de roubo, ainda que ínfimo o valor do bem, em razão da violência e/ou grave ameaça que o integram. A natureza complexa do tipo penal, que tutela não apenas o patrimônio, mas a integridade física e moral da vítima, impossibilita considerar como de menor relevância a conduta do agente, afastando a incidência da referida causa excludente supralegal de tipicidade.

Por fim, a despeito das condutas serem praticadas nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, não há como reconhecer a continuidade delitiva entre os crimes de furto e de roubo, na medida em que o *modus operandi* entre tais condutas é distinto, além de se tratarem de crimes de espécies distintas (Nesse sentido: STJ, HC n. 425.674/SP, rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/4/2018, DJe de 18/4/2018)

Assim, conforme o já exposto, há elementos seguros que vêm confirmar a materialidade e autoria dos delitos que recaem sobre o acusado. A prova carreada aos autos é forte e coesa e, por se enquadrar, a conduta do acusado, no conceito de fato típico e antijurídico, e não havendo excludente de culpabilidade, a condenação é medida de rigor.

Passo, pois, à dosimetria da pena.

1) Quanto ao crime de furto (artigo 155, §1º, do Código Penal):

A culpabilidade, entendida como grau de censura contida na ordem jurídica para reprovação da conduta do acusado, deve ser considerada normal. O acusado possui maus antecedentes (processo n. 1500032-69.2019.8.26.0646 - fls. 45/46). Sobre a conduta social do acusado e sua personalidade não foram amealhados elementos suficientes a ensejarem maior repreensão, nos termos do decidido recentemente pelo STJ (HC 472.654 - DF, 6ª Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, julgado em 21/02/2019 - Informativo 643). Os motivos e as circunstâncias são próprios do tipo penal, pela expectativa de lucro fácil a custo da sorte alheia. As consequências foram normais. O comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática do delito. Diante destas circunstâncias desfavoráveis, fixo a pena-base acima do mínimo legal, em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase de fixação da pena, ausentes atenuantes, mas presente a agravante da reincidência (processo n. 1500180-80.2019.8.26.0646 - fls. 46/47). Assim, aumento a pena em 1/6 (um sexto), resultando em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na terceira fase, inaplicável o privilégio previsto no artigo 155, parágrafo 2º, do Código Penal, em razão da reincidência do acusado. Por outro lado, presente a causa de aumento prevista no parágrafo primeiro do artigo 155 (furto praticado durante o repouso noturno). Assim, aumento a pena em 1/3, tornando-a definitiva em 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão e 16 (dezesesseis) dias-multa.

2) Quanto ao crime de roubo circunstanciado (artigo 157, §2º, inciso VII, do Código Penal):

A culpabilidade, entendida como grau de censura contida na ordem jurídica para reprovação da conduta do acusado, deve ser considerada normal. O acusado possui maus antecedentes (processo n. 1500032-69.2019.8.26.0646 - fls. 45/46). Sobre a

conduta social do acusado e sua personalidade não foram amealhados elementos suficientes a ensejarem maior repreensão, nos termos do decidido recentemente pelo STJ (HC 472.654 - DF, 6ª Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, julgado em 21/02/2019 - Informativo 643). Os motivos são próprios do tipo penal, pela expectativa de lucro fácil a custo da sorte alheia. As circunstâncias devem ser valoradas negativamente, já que o crime foi praticado em horário destinado ao repouso noturno, em que há menor grau de vigilância e maior facilitação da empreitada criminosa. As consequências não extrapolam a normalidade do tipo penal. O comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática do delito. Diante destas circunstâncias, fixo a pena acima do mínimo legal, resultando em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Na segunda fase de fixação da pena, ausentes atenuantes, mas presente a agravante da reincidência (processo n. 1500180-80.2019.8.26.0646 - fls. 46/47). Assim, aumento a pena em 1/6 (um sexto), resultando em 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição, mas presente a causa de aumento prevista no artigo 157, §2º, inciso VII (emprego de arma branca). Assim, aumento a pena em 1/3, tornando-a definitiva em 08 (oito) anos, 03 (três) meses e 16 (dezesesseis) dias de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

DO CONCURSO MATERIAL:

Por força do concurso material de infrações, porque o acusado, mediante mais de uma ação, praticou dois crimes diversos, com fundamento no artigo 69 do Código Penal, somo as reprimendas, chegando à pena final de 10 (dez) anos, 01 (um) mês e 09 (nove) dias de reclusão e 36 (trinta e seis) dias-multa.

O valor do dia-multa será de 1/30 (um trinta avos) do maior salário mínimo à época dos fatos, pois não há, nos autos, informações sobre a real situação econômica do acusado que autorize a fixá-lo acima desse patamar.

Considerando a reincidência do acusado e o quantum de pena aplicada, aliada às circunstâncias judiciais desfavoráveis delineadas na primeira fase da dosimetria da pena, o regime inicial para cumprimento da pena deverá ser o fechado (artigo 33, caput, e parágrafos 2º e 3º, do Código Penal).

Tendo em vista tratar-se de acusado reincidente e por ter sido o crime cometido mediante grave ameaça à pessoa, bem como o montante de pena aplicada, incabível a substituição da pena privativa de liberdade aplicada por pena restritiva de direitos, nos termos do artigo 44, incisos I e II, do Código Penal.

Impossível também, em face do artigo 77, caput e inciso I, do Código Penal, a suspensão da execução da pena.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal e, em consequência, CONDENO o acusado MARCOS NUNES DA SILVA, qualificado nos autos, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 10 (dez) anos, 01 (um) mês e 09 (nove) dias de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 36 (trinta e seis) dias-multa, no valor cada dia de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, nos termos do artigo 49, parágrafo 1º, do Código Penal. Isto por considerá-lo incurso nas sanções do artigo 155, §1º, e artigo 157, §2º, inciso VII, todos do Código Penal, em concurso material (artigo 69 do mesmo diploma normativo).

O acusado, se insatisfeito com a decisão, não poderá recorrer em liberdade, eis que continuam presentes os requisitos que recomendam a custódia cautelar.

Com efeito, o acusado praticou crime com gravidade concreta, já que utilizou-se de arma branca (faca) para subtração dos bens, demonstrando ser pessoa de alta periculosidade. Ademais, o acusado possui diversos envolvimento anteriores com delitos patrimoniais e estava em cumprimento de pena em regime aberto quando do cometimento dos crimes, demonstrando que, se solto, retornará a delinquir.

Portanto, as circunstâncias do caso concreto revelam o perigo do estado de liberdade do acusado, sendo necessária a segregação cautelar como garantia da ordem pública, notadamente a fim de estancar a prática delitiva.

No mais, observa-se que o acusado foi preso em flagrante e assim permaneceu durante toda a instrução criminal. Logo, conforme decidido recentemente pelo Supremo Tribunal Federal "tendo o réu permanecido preso durante toda a instrução criminal, não se afigura plausível, ao contrário, se revela um contrassenso jurídico, sobrevivendo sua condenação, colocá-lo em liberdade para aguardar o julgamento do apelo". (STF, HC 177.033/AGR/MT, 1ª Turma, Ministra Rosa Weber, julgado em 19/04/2021).

Nesse contexto, de rigor a manutenção da prisão preventiva do acusado.

Recomende-se o acusado na prisão em que se encontra, expedindo-se guia provisória para a execução da pena.

Deixo de fixar eventual indenização mínima, tal qual consta no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, por não ter sido alvo de pedido expresso na denúncia e tampouco objeto de detalhamento na instrução.

Deixo, também, de aplicar o disposto no parágrafo 2º do artigo 387 do Código de Processo Penal, acrescido pela Lei nº 12.736/12, ao caso em questão por entender que não há como, nesta fase, aferir se o acusado cumpriu com os requisitos necessários para fazer jus à progressão de regime. Anote-se que o artigo 112 da LEP estabelece que o apenado, para ser beneficiado com a progressão de regime, além de ter cumprido determinado quantum de pena, deve apresentar bom comportamento carcerário. Assim, impossível que seja imposto na sentença regime mais brando de cumprimento de pena, diante da impossibilidade de se verificar se houve ou não o cumprimento do requisito de caráter subjetivo imposto pela LEP.

Por fim, nos termos do artigo 4º, parágrafo 9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/2003, condeno o acusado ao pagamento de 100 (cem) UFESP's a título de taxa judiciária, observada eventual concessão da gratuidade da justiça.

Nos termos do artigo 201, parágrafo 2º, do Código de Processo Penal, intuem-se as vítimas sobre o teor desta sentença.

Transitada em julgado, tome o cartório as seguintes providências:

- 1) Expeça-se guia definitiva para o cumprimento da pena;
- 2) Comunique-se ao Juízo Eleitoral para as providências cabíveis, tal qual consta do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal;
- 3) Comunique-se o IIRGD e proceda-se ao lançamento das informações pertinentes no Sistema Informatizado Oficial; e
- 4) Nos termos do Provimento CG 05/2022 (disponibilizado no DJE em 13/05/2022, p. 31), não havendo recolhimento de fiança no presente caso, consigno que o acusado deverá ser citado para pagamento da multa penal apenas no Juízo da Execução Penal, ficando dispensada a intimação pelo Juízo de Conhecimento.

P.I.C

Urania, 13 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA